

II. 감사결과 조치요구사항

한 국 해 양 교 통 안 전 공 단

통 보 및 주 의 요 구

제 목 프로그램 라이선스 계약 갱신에 관한 사항

소관부서 중부지사

조치부서 중부지사

내 용

1. 업무 개요

중부지사에서는 선박 설계·승인 업무 수행을 위하여 NAPA 프로그램 (Floating License)을 사용하고 있으며, 프로그램 사용 기간 만료에 따라 매년 라이선스 계약을 갱신하여 왔다.

2025년도에도 기존 시스템의 연속적 운영을 목적으로 프로그램 라이선스 계약 갱신을 추진하였으며, 2022년부터 2024년까지는 계약금액이 모두 2,000만 원 이하로 수의계약 방식에 따라 계약이 체결되어 왔으나, 2025년도 계약의 경우 물가 및 환율 상승 등의 영향으로 계약금액이 최초로 2,000만 원을 초과하게 되었다.

<표 연도별 라이선스 계약 갱신 내역>

연도	계약기간	공급가액
2022년	2022.1.1. ~ 12.31.	16,040,000원
2023년	2023.1.1. ~ 12.31.	17,733,100원
2024년	2024.1.1. ~ 12.31.	19,424,790원
2025년	2025.1.1. ~ 12.31.	20,768,450원

2. 관계법령 및 판단기준

「입찰 및 계약집행지침」에 따르면, 수의계약으로 계약을 추진하는 경우에는 수의계약요청사유서를 제출하여 계약방법의 적정성을 사전에 검토하여야 하며, 추정가격이 2,000만 원을 초과하는 공사·용역·물품 구매를 수의계약으로 추진하는 경우에는 계약심의위원회를 개최하여야 한다.

또한, 「위임전결규정」에 따라 추정가격 2,000만 원 이상의 계약은 본사 운영지원실에 승인 요청하여 처리하여야 한다.

아울러 「일상감사지침」에 따르면, 건당 1,000만 원을 초과하는 물품 구매 계약 또는 비용예산 지출원인행위는 일상감사 대상에 해당하며, 일상감사는 최종결재권자의 결재 이전에 감사실장에게 신청하도록 하고 있다.

3. 감사 결과 확인된 문제점

가. 수의계약 적용 판단 및 계약 절차 검토 미흡

중부지사에서는 본 건 프로그램 라이선스 계약이 기존 시스템의 연속적 운영을 위한 갱신 계약이라는 점과, 단일 공급자에 의한 계약이라는 점을 고려하여 수의계약 방식으로 계약을 추진하였다.

그러나 2025년도 계약의 경우 계약금액이 공급가액 기준 20,768,450원으로 최초로 2,000만 원을 초과하였음에도 불구하고, 계약금액 증가에 따른 계약 방식 재검토 및 수의계약 적용 가능 여부에 대한 사전 판단이 충분히 이루어지지 않았다.

이 과정에서 단일 공급자 해당 여부 및 수의계약 추진에 대한 객관적인 판단 근거 자료나 수의계약요청사유서를 작성·제출하지 않았다.

나. 계약심의위원회 심의 절차 누락

본 건 계약은 「입찰 및 계약집행지침」에 따라 계약심의위원회 심의 대상에 해당함에도 불구하고, 계약 체결 과정에서 계약심의위원회가 개최되지 않았다.

이는 과거 동일한 계약이 수년간 2,000만 원 이하의 수익계약으로 반복 추진되어 왔고, 2025년도 계약 역시 기존 계약의 연장(갱신)으로 인식한 상태에서 종전 처리 관행에 따라 계약이 추진된 데 기인한 것으로 판단된다.

다. 본사 운영지원실 승인 요청 미이행

본 건 계약은 계약금액이 2,000만 원을 초과하는 계약으로서, 「위임전결규정」에 따라 본사 운영지원실에 계약 승인 요청을 거쳐 처리하여야 할 사안임에도 불구하고, 기존 계약이 지사장 전결로 반복 처리되어 온 점과 동일 계약 대상에 대한 갱신 계약이라는 인식 하에, 본사 운영지원실에 승인 요청 없이 중부지사 자체 판단으로 계약이 추진되고 지사장 전결로 처리되었다.

라. 일상감사 대상 계약에 대한 일상감사 미이행

본 건 프로그램 라이선스 계약은 견적서 및 계약요청 문서상 ‘유지보수’로 기재되어 있으나, 계약의 실질 내용은 일정 기간 동안 소프트웨어 사용권한(라이선스)을 부여받기 위하여 대가를 지급하는 계약으로서, 물품(소프트웨어) 구매 또는 사용권 확보를 위한 계약의 성격을 갖는 것으로 판단된다.

이에 따라 2025년도 계약은 공급가액 기준 20,768,450원으로 건당 1,000만 원을 초과하는 물품 구매 계약 또는 지출원인행위에 해당하여 「일상감사지침」에 따른 일상감사 대상 계약에 해당함에도 불구하고, 일상감사를 신청하지 아니한 상태에서 계약이 추진되었다.

4. 종합

본 건은 과거 동일한 방식으로 프로그램 라이선스 계약 갱신이 반복적으로 추진되어 왔고, 2025년도 계약이 물가 및 환율 상승 등의 영향으로 최초로 2,000만 원을 초과하게 된 사례라는 점을 고려할 때, 계약금액 증가에 따른 절차 변경 필요성에 대한 인식이 충분하지 않은 상태에서 종전 처리 관행에 따라 업무가 처리된 사례로 판단된다.

다만, 해당 계약은 국내 단일 공급자 구조에 따른 계약으로서 신규 사업 추진이나 임의적인 계약 방식 선택에 해당하지 않으며, 기존 업무의 연속성 확보를 목적으로 추진된 계약이라는 점에서, 관련 규정을 고의로 회피하려는 자의적 의도는 확인되지 아니하였다.

5. 조치할 사항

△△지사 ◇급 ○○○은(는) NAPA 프로그램 라이선스 계약 업무를 수행하는 실무자로서, 계약 금액 증가에 따른 관련 계약 절차에 대한 검토를 소홀히 한 사실이 확인되었으므로 “주의” 조치한다

△△지사 ◇급 ○○○은(는) NAPA 프로그램 라이선스 계약이 추진되던 당시 ○○○○○으로서, 계약 금액이 증가하였음에도 계약 절차 변경 등에 대한 관리·감독 책임을 다하지 못한 사실이 확인되었으므로 “주의” 조치한다

중부지사장은 계약금액 변동 시 계약 방식 재검토, 계약심의위원회 및 일상감사 대상 여부 사전 판단, 본사 운영지원실 계약 승인 요청 등 계약 업무 전반에 대한 관리·통제를 강화하시기 바랍니다. (주의)

운영지원실장은 각 지사에서 계약 절차 위반 사례 재발 방지를 위해 지사 계약담당자 등에게 수의계약 등 계약 절차 전반에 대하여 정기적인 교육 및 안내를 실시하시기 바랍니다. (통보)